

적극행정 면책제도 안내문

국가데이터처에서는 적극적으로 일하는 공직사회 풍토 조성에 기여하기 위하여 적극행정면책제도(근거: 「국가데이터처 자체감사 규정(국가데이터처 훈령)」 제32조의2)를 운영하고 있습니다.

그동안 적극행정면책제도의 운영이 활성화되지 않은 측면이 있어, 국가데이터처에서는 적극행정면책 업무를 전담하는 「국가데이터처 적극행정지원팀」을 신설하고, 내·외부 전문가로 구성된 “국가데이터처 감사자문위원회”를 통해 보다 객관적인 입장에서 적극행정 여부를 심의하도록 하는 등 적극행정면책제도 운영의 활성화를 위해 다양한 방안을 마련·시행중에 있음을 알려드립니다.

자체감사를 받는 사람 또는 감사대상 기관(부서)의 장은 감사 중 지적된 사항에 대하여 「국가데이터처 적극행정 지원제도 운영 규정(국가데이터처 훈령)」에 규정된 소정의 절차와 서식에 따라 감사담당관실에 적극행정 면책심사를 신청할 수 있음을 알려드립니다.

■ 적극행정 면책기준 :

1. 자체감사를 받는 자의 업무처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
2. 자체감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것
3. 자체감사를 받는 자에게 고의나 중대한 과실이 없을 것*

* 고의나 중대한 과실이 없는 것으로 추정하는 기준 : 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것, 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상 하자가 없었을 것

※ 감사원이나 자체감사기구에 사전컨설팅을 신청하여 사전컨설팅 의견대로 업무를 처리한 경우에는 특별한 사유(사적인 이해관계 등)가 없는 한 적극행정면책 기준을 충족한 것으로 추정